

N i e d e r s c h r i f t (Ergebnisprotokoll)

über die ordentliche Eigentümerversammlung der Wohnungseigentümergeinschaft Rottenbucher Straße 19 und 19 a, 82166 Gräfelfing, am 22. Juli 2025, einberufen und geleitet vom Verwalter der Firma OMNIUM Wirtschaftsdienst und Verwaltungsgesellschaft mbH, Dachauer Straße 31, 80335 München

Ort:	Restaurant Bella Theranda Hubert-Reißner-Straße 42 82166 Gräfelfing
Datum:	22. Juli 2025
Dauer:	18:00 Uhr bis ca. 19:40Uhr
Versammlungsleiter:	Herr René Klein
Teilnehmer:	siehe beim Verwalter aufliegende Anwesenheitsliste

Der Verwaltungsmitarbeiter begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Versammlung. Er stellt die Mitglieder des Verwaltungsbeirates vor.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgte, keine Einsprüche vorliegen und den Eigentümern fristgerecht zugesandt wurde. Die vom Verwaltungsbeirat geprüfte Verwaltungsabrechnung 2024 sowie der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurden allen Eigentümern mit Schreiben vom 26.06.2025 zugesandt.

Im Anschluss an einige organisatorische Hinweise verweist der Versammlungsleiter auf die in der Einladung bekanntgegebene Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Verwalter und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Verwalters
3. Bericht des Verwaltungsbeirates
- 3.1 Entlastung des Verwaltungsbeirates
4. Verwaltungsabrechnung 2024
- 4.1 Besprechung und Beschluss über die Nachschüsse bzw. Anpassungen der Vorschüsse aus den Einzelabrechnungen für das Jahr 2024
Hinweis:
Wir bitten Sie, Fragen zur Einzelabrechnung im Vorfeld mit der Hausverwaltung zu klären. Im Rahmen der Eigentümerversammlung können Detailfragen nur bedingt beantwortet werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
5. Wirtschaftsplan 2026
- 5.1 Besprechung und Beschluss über die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen für das Jahr 2026

6. Vorstellung des Berichtes des Energieberaters Dr. Plötner zu einem Sanierungsfahrplan

Hinweis: Der Bericht wird nach der Versammlung online im Portal abrufbar sein. Es handelt sich hier um eine Darstellung möglicher Sanierungsmaßnahmen in der Zukunft. Diese dienen zur Information und müssen nicht so umgesetzt werden. Die WEG ist frei in ihrer Zeiteinteilung, wann und ob, irgendwelche Sanierungen in der Zukunft durchgeführt werden sollen.

7. Antrag ET Beil zur Genehmigung der Montage von Balkonkraftwerken

Seit der Gesetzesänderung haben alle Eigentümer nach § 20 Absatz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) einen privilegierten Anspruch auf die Installation von Balkonkraftwerken an ihrem eigenen Balkon. Dies kann ihnen nicht versagt werden. Allerdings kann die WEG Grundsatzregeln über Aussehen und Größe sowie Stärke der Balkonkraftwerke festlegen. Daher hat der Verwalter in Zusammenarbeit mit den Beiräten einen generell gültigen Beschluss erstellt der hier zur Abstimmung kommt. Damit muss in Zukunft nicht für jeden einzelnen Eigentümer abgestimmt werden, sondern nur noch die Verwaltung über die Umsetzung informiert werden.

7.1 Beschluss über die Genehmigung zur Montage von Balkonkraftwerken unter Einhaltung folgender Voraussetzungen

- a) Alle Herstellungs- und Folgekosten sowie laufende Kosten trägt der jeweilige Sondereigentümer.
- b) Die Einhaltung aller zum Montagezeitpunkt geltender gesetzlicher Anforderungen durch den Betreiber, sowohl technisch als auch die Registrierung der Anlage
- c) Die Montage darf nur durch eine Fachfirma erfolgen
- d) Die PV-Paneele dürfen angrenzende Wohneinheiten nicht beeinträchtigen (z.B. durch Schattenwurf, Hineinragen in Blickfeld). Die Größe ist auf die Größe der Balkonbrüstung begrenzt und darf diese nicht überragen sowie ein maximaler Schrägstellungswinkel von 15 Grad nicht überschritten werden.
- e) Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten sollen die Paneele vom Typ „Full Black“ genutzt werden (flächig schwarz), Rahmen in schwarz oder Metallfarben
- f) Sollte die WEG Sanierungsmaßnahmen an Fassade oder Balkonen beschließen, dann hat der Eigentümer auf eigene Kosten das Gerät vorher abzubauen
- g) Bei der Anbringung entstehende Schäden sind zu eigenen Kosten zu reparieren sowie sollte auf eine Möglichkeit des rückstandslosen Rückbaus beachtet werden
- h) Die Anlage ist ausreichend zu versichern. Für Schäden am Gemeinschaftseigentum haftet der jeweilige Betreiber der Anlage, die Versicherung muss diese Schäden zwingend abdecken.
- i) Ansprüche Dritter, die aufgrund des Betriebes der PV-Anlage gegen die WEG geltend gemacht werden, gehen zu Lasten des Sondereigentümers
- j) Rechtsnachfolger sind in diese Maßnahmen einzubinden oder sie haben unverzüglich den Rückbau der PV-Anlage vorzunehmen
- k) Die Verwaltung muss vor dem Beginn der Maßnahme informiert werden und der Sondereigentümer hat zu versichern, dass die voraus genannten Voraussetzungen zur Kenntnis genommen wurden sind.
- k) Sollte eine der vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann die Genehmigung zur Anbringung der Solaranlage widerrufen und der Rückbau in den ursprünglichen Zustand verlangt werden

8. Beschluss bezüglich der Erhöhung der in der WEV 2024 unter TOP 8.1 beschlossenen Gesamtsumme von € 10.000 auf € 18.000 für Erneuerung der Balkonanstriche auf Grundlage des Angebotes der Firma Malerbetrieb Melch. Bei der Begehung dieses Jahr wurde festgestellt das die meisten Balkonanstriche erneuert werden müssen, daher ist das Angebot höher ausgefallen als es Bei einer Ausbesserung der nur schlimmsten Balkone gewesen wäre. Die Umsetzung würde im Frühjahr 2026 durchgeführt werden.
9. Vorsorgebeschluss oder nachträgliche Genehmigung über 2 Rechnungen der Firma Nix bezüglich der Reparatur der Heizung (Erneuerung Lüftungseinsatz Gasbrenner, umfangreicher Verschleißteileaustausch) in Gesamthöhe von circa € 9.000 damit diese über die Rücklage und nicht über die laufende Finanzierung gezahlt werden können. Die Reparaturen sind zwingend nötig.
10. Beschluss über das notwendige Zurückschneiden des Kirschbaumes im vorderen Bereich des Grundstückszugang um die Verschmutzung des Bodens im Grundstücksbereichs sowie des Bürgersteiges zu verringern und möglichen Bußgeldern zuvor zu kommen. Der Rückschnitt soll auf eine Weise getätigt werden das der Baum noch ästhetisch ins Gesamtbild passt.

11. Beschluss über die Festlegung eines Beststellungszeitraums der Beiratszugehörigkeit auf 3 Jahre

Es wird von einigen Eigentümern gewünscht das in Zukunft Beiräte alle 3 Jahre neu gewählt werden. In diesem Zuge würde die nächste Wahl bei der nächsten WEV im Jahr 2026 stattfinden und die Beiräte dann für 3 Jahre im Amt bleiben.

12. Hinweise zur gewerblichen Nutzung von Wohnungen

Aus gegeben Anlass in mehreren Wohnanlagen im Großraum München möchten wir darauf hinweisen das laut §2 der Teilungserklärung eine gewerbliche Nutzung der Wohnung nicht gestattet ist. Dies betrifft vor allem die Nutzung als Kurzzeitmiet- bzw. Urlaubsmietobjekt auf Internetseiten wie z.B. Airbnb.

13. Verschiedenes

Zu TOP 1 Begrüßung durch den Verwalter und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Versammlungsleiter begrüßt die anwesenden Eigentümer und eröffnet die Eigentümerversammlung. Er stellt fest, dass gemäß der Anwesenheitsliste 467,979/1.000stel Miteigentumsanteile anwesend bzw. durch schriftliche Vollmacht vertreten sind.

Er informiert, dass gemäß der WEG-Reform vom 01.12.2020 Eigentümerversammlungen, unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen Eigentümer bzw. Miteigentumsanteile, beschlussfähig sind.

Zu TOP 2 Bericht des Verwalters

Der Versammlungsleiter berichtet den anwesenden Eigentümern über die aufgrund von Begehungen getroffenen Feststellungen und zur sofortigen Erledigung dringend notwendiger Maßnahmen sowie Veranlassung weiterer wichtiger, erforderlicher Arbeiten im Laufe des Berichtsjahres.

Der Versammlungsleiter bedankt sich bei den Eigentümern und den Beiratsmitgliedern für die Unterstützung, deren großen Einsatz für die Belange der Gemeinschaft und die gute Zusammenarbeit.

Zu TOP 3 Bericht des Verwaltungsbeirates

Die Verwaltungsbeiratsmitglieder informieren über die durchgeführte Belegprüfung beim Verwalter am 26.06.2025.

Es wurden alle Konten und Belege eingesehen und keinerlei Beanstandungen festgestellt.

Zu TOP 3.1 Entlastung des Verwaltungsbeirates

Der Versammlungsleiter stellt folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

„Dem Verwaltungsbeirat wird für seine Arbeit im vergangenen Wirtschaftsjahr 2024 Entlastung erteilt.“

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	358,176/1000stel	Ja Stimmen
	-	Nein Stimmen
	109,803/1000stel	Enthaltungen

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag mehrheitlich mit Enthaltungen angenommen ist.

Zu TOP 4 Verwaltungsabrechnung 2024

Zu TOP 4.1 Besprechung und Beschluss über die Nachschüsse bzw. Anpassungen der Vorschüsse aus den Einzelabrechnungen für das Jahr 2024

Der Versammlungsleiter stellt nach ausführlicher Information und Darlegung der Abrechnung folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

„Die sich aus den Einzelabrechnungen 2024 vom 26.06.2025 ergebenden Nachschüsse zu den Einzelwirtschaftsplänen 2024 (= Nachzahlung) oder Anpassungen der sich aus den beschlossenen Einzelwirtschaftsplänen 2024 ergebenden Vorschüsse (= Guthaben) werden beschlossen und sind zwei Wochen nach dieser Beschlussfassung zur Zahlung fällig.“

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	einstimmig angenommen
------------------------------------	------------------------------

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

Zu TOP 5 Wirtschaftsplan 2026

Zu TOP 5.1 Besprechung und Beschluss über die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen für das Jahr 2026

Nach einigen Hinweisen stellt der Versammlungsleiter folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

„Die sich aus den Einzelwirtschaftsplänen 2026 vom 26.06.2025 ergebenden Vorschüsse zur Kostentragung und zu der Erhaltungsrücklage für das Wirtschaftsjahr 2026 werden beschlossen und gelten so lange fort, bis neue Vorschüsse beschlossen werden.“

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	einstimmig angenommen
------------------------------------	------------------------------

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

ZU TOP 6 Vorstellung des Berichtes des Energieberaters Dr. Plötner zu einem Sanierungsfahrplan

Herr Dr. Plötner stellt den anwesenden Eigentümern den erarbeiteten Sanierungsfahrplan vor und erläutert mögliche Abläufe und Varianten. Er informiert über Vor- und Nachteile und geht auf Nachfragen von Eigentümern ein. Er empfiehlt das in einigen Jahren zuerst die Heizung erneuert werden sollte. Die Eigentümer diskutieren über mögliche Sanierungen in der Zukunft aber entschließen sich erst nach Bedarf die jeweiligen Sanierungen vorzunehmen. Den vollständigen Sanierungsfahrplan können Sie im Kundenportal einsehen.

Zu TOP 7 Antrag ET Beil zur Genehmigung der Montage von Balkonkraftwerken

Der Versammlungsleiter erläutert nochmals den Antrag von Herrn Beil und geht kurz auf die in der Einladung genannten Punkte zur Gesetzeslage ein. Da unter TOP 7.1 ein allgemein gültiger Beschluss gefällt werden soll, entfällt ein gesonderter Beschluss zum Antrag von Herr Beil.

Seit der Gesetzesänderung haben alle Eigentümer nach § 20 Absatz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) einen privilegierten Anspruch auf die Installation von Balkonkraftwerken an ihrem eigenen Balkon. Dies kann ihnen nicht versagt werden. Allerdings kann die WEG Grundsatzregeln über Aussehen und Größe sowie Stärke der Balkonkraftwerke festlegen.

Zu TOP 7.1 Beschluss über die Genehmigung zur Montage von Balkonkraftwerken unter Einhaltung folgender Voraussetzungen

Nach ausführlicher Diskussion und Erläuterung stellt der Versammlungsleiter folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

"Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt Eigentümern die Montage von Balkonkraftwerken unter den folgenden Voraussetzungen zu gestatten

- a) Alle Herstellungs- und Folgekosten sowie laufende Kosten trägt der jeweilige Sondereigentümer.
- b) Die Einhaltung aller zum Montagezeitpunkt geltender gesetzlicher Anforderungen durch den Betreiber, sowohl technisch als auch die Registrierung der Anlage.
- c) Die Montage darf nur durch eine Fachfirma erfolgen.
- d) Die PV-Paneele dürfen angrenzende Wohneinheiten nicht beeinträchtigen (z.B durch Schattenwurf, Hineinragen in Blickfeld). Die Größe ist auf die Größe der Balkonbrüstung begrenzt und darf diese nicht überragen sowie ein maximaler Schrägstellungswinkel von 15 Grad nicht überschritten werden.
- e) Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten sollen die Paneele vom Typ „Full Black“ genutzt werden (flächig schwarz), Rahmen in schwarz oder Metallfarben.
- f) Sollte die WEG Sanierungsmaßnahmen an Fassade oder Balkonen beschließen, dann hat der Eigentümer auf eigene Kosten das Gerät vorher abzubauen.
- g) Bei der Anbringung entstehende Schäden sind zu auf eigenen Kosten zu reparieren sowie sollte auf eine Möglichkeit des rückstandslosen Rückbau beachtet werden.
- h) Die Anlage ist ausreichend zu versichern. Für Schäden am Gemeinschaftseigentum haftet der jeweilige Betreiber der Anlage, die Versicherung muss diese Schäden zwingend abdecken.
- i) Ansprüche Dritter, die aufgrund des Betriebes der PV-Anlage gegen die WEG geltend gemacht werden, gehen zu Lasten des Sondereigentümers.
- j) Rechtsnachfolger sind in diese Maßnahmen einzubinden oder sie haben unverzüglich den Rückbau der PV-Anlage vorzunehmen.

- k) Die Verwaltung muss vor der dem Beginn der Maßnahme informiert werden und der Sondereigentümer hat zu versichern das die voraus genannten Vorraussetzungen zur Kenntnis genommen wurden sind.
- l) Sollte eine der vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann die Genehmigung zur Anbringung der Solaranlage widerrufen und der Rückbau in den ursprünglichen Zustand verlangt werden

Abstimmungsergebnis:

einstimmig angenommen

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

Zu TOP 8 **Beschluss bezüglich der Erhöhung der in der WEV 2024 unter TOP 8.1 beschlossenen Gesamtsumme von € 10.000 auf € 18.000 für die Erneuerung der Balkonanstriche**

Der Versammlungsleiter stellt folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

" Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt, dass die Gesamtsumme für die Erneuerung der Balkonanstriche auf € 18.000 erhöht wird. Die Finanzierung erfolgt aus der Erhaltungsrücklage."

Abstimmungsergebnis:

431,057/1000stel

Ja Stimmen

-

Nein Stimmen

36,922/1000stel

Enthaltungen

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag mehrheitlich mit Enthaltungen angenommen ist.

ZU TOP 9 **Vorsorgebeschluss oder nachträgliche Genehmigung über 2 Rechnungen der Firma Nix bezüglich der Reparatur der Heizung (Erneuerung Lüftungseinsatz Gasbrenner, umfangreicher Verschleißteileaustausch) in Gesamthöhe von circa € 9.000 damit diese über die Rücklage und nicht über die laufende Finanzierung gezahlt werden können. Die Reparaturen sind zwingend nötig.**

Der Versammlungsleiter stellt folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

"Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt, dass die noch kommenden 2 Rechnungen, zur Erneuerung des Lüftungseinsatzes des Gasbrenners sowie zum umfangreichen Verschleißteileaustausch, von der Firma Nix in Gesamthöhe von circa € 9.000 aus der Erhaltungsrücklage zu finanzieren."

Abstimmungsergebnis:

einstimmig angenommen

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

Zu TOP 10 **Beschluss über das notwendige Zurückschneiden des Kirschbaumes im vorderen Bereich des Grundstückszugang**

Der Versammlungsleiter stellt folgenden Antrag zur **Beschlussfassung:**

„Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt das Zurückschneiden des Kirschbaumes im vorderen Bereich des Grundstückszugangs. Der Rückschnitt soll auf eine Weise getätigt werden, dass der Baum noch ästhetisch ins Gesamtbild passt.“

Abstimmungsergebnis:

einstimmig angenommen

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

**ZU TOP 11 Beschluss über die Festlegung eines Beststellungszeitraums der
Beiratszugehörigkeit auf 3 Jahre**

Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion stellt der Versammlungsleiter folgenden Antrag zur
Beschlussfassung:

„Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt in der nächsten ordentlichen WEV eine Beiratswahl abzuhalten. Ab dieser Wahl wird der Beststellungszeitraum zur Beiratszugehörigkeit auf 3 Jahre festgelegt und zukünftig eine Beiratswahl alle 3 Jahre abgehalten.“

Abstimmungsergebnis: **einstimmig angenommen**

Der Versammlungsleiter verkündet, dass der Antrag einstimmig angenommen ist.

ZU TOP 12 Hinweise zur gewerblichen Nutzung von Wohnungen

Der Versammlungsleiter weist nochmals auf die gesetzliche Lage und die Teilungserklärung hin. Die gewerbliche Nutzung der Wohnung ist nicht gestattet. Dies betrifft vor allem die Nutzung als Kurzzeitmiet- bzw. Urlaubsmietobjekt auf Internetseiten wie z.B. Airbnb. Er weist darauf hin, dass dies nicht nur zu gesetzlichen Strafen führen kann, sondern es auch zu Maßnahmen von Seiten der Gemeinschaft bis hin zum Entzug des Wohnungseigentums kommen kann.

Zu TOP 13 Verschiedenes

Die WEG plant eine Fahrradaufräumaktion zum 1. Oktober 2025. An diesem Tag müssen alle Fahrräder mit einem Schild/Anhänger mit dem Eigentümer gekennzeichnet sein. Alle ungekennzeichneten Fahrräder werden vom Hausmeister eingelagert und nach 3 Monaten entsorgt.

Der Verwalter und der Beirat werden im kommenden Jahr die Hausordnung überarbeiten und auf den neusten Stand bringen. Zur nächsten WEV wird diese dann zur Beschlussfassung vorgelegt.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, dankt der Versammlungsleiter den anwesenden Eigentümern für ihre Teilnahme und schließt die Versammlung um ca. Uhr.

München, den 22.07.2025

Versammlungsleiter:



Für den Beirat:

Als Eigentümer:

